

전에 하던 일

7월 2일 목요일 — 서울, 그리고 경기 남부

낮

비가 오면 오른쪽 손목이 아프다.

목요일 아침에 비가 왔는데 장마 시작이라고 했다.

남해인은 열한 시에 고시원에서 걸어서 십이 분 거리인 정형외과에 갔다.
초진이 아니라 삼 개월 만의 재진이였다.

접수하고 사십 분을 기다렸다.

대기실에 사람이 열두 명쯤 있었다. 대부분 나이가 많았다. 노인 한 분은
보호자와 같이 왔고, 보호자가 계속 뭐라고 설명했고, 노인은 대답하지
않았다.

아침 방송을 틀어 놓은 텔레비전이 켜져 있었고 소리는 작았다.

남해인은 휴대폰으로 채용 사이트를 열었다가 닫았다. 여기서 열면 사십
분 동안 세 군데쯤 넣을 수 있는데 손목이 아파서 타자를 치기 싫었다.

그는 그냥 앉아 있었다.

앉아서 벽에 붙은 안내문을 읽었다. 진료비 안내, 도수치료 안내, 비급여
항목 안내.

도수치료가 회당 팔만 원이었다.

"작년 겨울에 다치셨다고요."

"네."

"어떻게 다치셨어요?"

"오토바이요."

의사가 화면을 봤는데 작년 사진이 떠 있었다.

"주상골 골절이었네요. 붙긴 붙었는데."

"네."

"이게 원래 잘 안 붙는 자리예요. 붙어도 통증이 남아요."

"...네."

"물리치료 받으셨어요?"

"...처음에 세 번요."

"세 번이요?"

"네."

의사가 화면에서 눈을 떴다.

"그때 왜 안 받으셨어요?"

남해인은 그 질문에 삼 초췌 걸렸다. 문장을 만드는 데 걸린 시간이 아니라
어느 문장을 고를지 정하는 데 걸린 시간이었다.

"...비용이요."

"산재 처리는요?"

"안 됐어요."

"왜요?"

"...그게 안 된다고 해서요."

의사가 아무 말도 하지 않고 처방전을 냈다.

배달은 작년 팔월에 시작했다.

앱에 가입하고 헬멧을 샀고 오토바이는 리스로 했다. 첫 달에 백구십만 원을 벌었고 두 번째 달에 이백십만 원을 벌었다.

세 번째 달에 눈이 왔다.

십이월 십사일이었다. 오후 다섯 시 사십 분이었고, 눈이 진눈깨비로 바뀌던 참이었고, 신호가 바뀌는 것을 보고 속도를 줄이다가 뒷바퀴가 밀렸다.

혼자 넘어졌다. 차는 없었다.

응급실에서 물었다.

"산재 되나요?"

"근로자세요?"

"...배달합니다."

"그러면 산재보험 가입돼 있으세요?"

남해인은 몰랐다.

나중에 알아보니 그는 근로자가 아니었다. 계약서에 그렇게 적혀 있었다. 본 계약은 근로계약이 아니며 갑과 을은 독립적인 사업자로서, 로 시작하는 문장이었다.

그는 그것을 읽고 서명했다. 읽었다는 것은 확실하다. 이해했는지는 확실하지 않다.

개인사업자

세무서에 등록도 돼 있었다. 등록한 기억이 없는데 돼 있었고, 앱에서 자동으로 처리해 준 것이었다.

그래서 그는 사장이었다.

사장은 산재를 못 받는다.

. . .

산재보험 특례라는 것이 있다는 것을 그는 나중에 알았다. 신청하면 되는 것이었다. 신청하지 않았으니 가입이 안 돼 있었다.

신청하라는 안내는 어딘가에 있었을 것이다.

그는 그것을 못 봤다.

. . .

그해 십이월에 그는 서른일곱 번 응급실 창구에서 같은 말을 했다는 착각을 했다. 실제로는 한 번이었다. 한 번인데 그 대화가 계속 반복되는 것 같았다.

근로자세요.

그 질문이 이상하다고 그는 생각하지 않았다. 병원에서 물어야 하는 질문이었다. 이상한 것은 그 질문에 대한 답이 계약서 한 줄로 이미 정해져 있었다는 것이다.

그는 하루에 열두 시간을 배달했다. 앱이 콜을 배정했고, 거절하면 배정 순위가 내려갔고, 정해진 시간 안에 도착하지 않으면 페널티가 붙었다.

그 세 가지를 다 하면서 그는 사업자였다.

치료비는 백사십만 원이었다.

두 달 쉬었고, 리스로는 계속 나갔고, 그해 겨울에 그는 처음으로 부모님께 돈을 빌렸다.

빌렸다고 말했다. 갚겠다고 했다. 아직 안 갚았다.

. . .

병원에서 나오면서 그는 처방전을 봤다.

진통소염제와 위장약이었고 약국에서 육천이백 원이 나왔다.

비가 계속 왔다.

밤

서틀에서 잤다.

오십 분 동안 자면 목이 아픈데, 안 자면 열두 시간을 버틸 수 없다.

. . .

목요일 물량은 많았다.

관리자가 시작 전에 말했다.

"오늘 좀 많습니다. B라인 두 배예요."

아무도 대꾸하지 않았다.

. . .

새벽 한 시쯤에 남해인은 박스 하나를 들었다.

십이 킬로그램 되는 무거운 편이었고, 들어서 파렛트 아래 단에 놓았다.

놓으면서 박스 옆면이 보였다.

스티커가 붙어 있었다.

MSP-2604 / 목산그룹 구매본부 납품

그 아래에 작은 글씨로 하나 더 있었다.

(주)울목정밀

남해인은 그것을 봤다.

"목산..."

혼잣말이었다.

목산은 아는 이름이었다. 큰 회사이고, 작년에 서류를 넣었다가 떨어졌고
재작년에도 넣었다가 떨어졌다.

그것뿐이었다.

울목정밀은 처음 보는 이름이었다.

. . .

그는 다음 박스를 들었다.

들면서 한 가지를 생각했다. 이 박스가 어디서 와서 어디로 가는지 그는
모른다.

이 라인에 서서 세 시간에 이백 개쯤 옮기는데, 그 이백 개가 무엇인지 그는
한 번도 궁금해한 적이 없었다. 궁금해하면 안 되는 것은 아니다. 그냥 궁금할
시간이 없다.

박스는 열려 있지 않고 열면 안 되므로 안에 뭐가 있는지도 모른다.

같은 스티커가 붙어 있었고 그다음 것에도 붙어 있었는데, 그날 밤
B라인으로 온 박스의 절반쯤에 그 스티커가 있었다.

남해인은 그것을 세지 않았다.

셀 이유가 없었다.

. . .

새벽 세 시에 그의 오른쪽 손목이 아프기 시작했다.

비 오는 날이라 그럴 것이었고, 아침에 먹은 약은 여덟 시간이 지나 있었다.

그는 왼손으로 바꿔서 들었다.

속도가 느려지자 관리자가 지나가면서 봤는데 아무 말도 하지 않았다.

십 분쯤 왼손으로 들다가 다시 오른손으로 돌아왔다.

. . .

새벽 다섯 시에 조장이 지나가면서 말했다.

"14번, 손 왜 그래요."

"...아무것도 아니에요."

"아까부터 왼손으로 들던데."

"오른쪽이 좀."

조장이 멈췄다.

"다친 거예요?"

"아니요. 예전에 다친 건데 비 오면 좀 그래요."

"어디서 다쳤는데."

남해인은 그 질문에 이 초췌함 걸렸다.

"...전에 하던 일에서요."

"뭐 했는데."

"배달이요."

조장이 고개를 끄덕이고 더 묻지 않았다.

그리고 몇 걸음 가다가 돌아서서 말했다.

"산재 됐어요?"

"아니요."

"그럼 됐어요."

무슨 뜻인지 남해인은 알 수 없었다. 안 돼서 됐다는 것인지, 안 됐으니 됐다는 것인지, 아니면 그냥 대화를 끝내는 말인지.

조장이 갔다.

여섯 시에 끝났다.

셔틀에서 그는 손목이 아파서 잠이 오지 않았다.

창밖으로 지나가는 아침 여섯 시 반의 고속도로는 반대편이 막혀 있었는데, 서울로 들어가는 쪽이었다.

그가 탄 버스는 서울로 가고 있었는데 막히지 않았다.

시간이 달라서였다.

배달 위탁 계약서 (발체)

제1조 (계약의 성격)

- ① 본 계약은 근로계약이 아니며, 갑과 을은 각각 독립적인 사업자로서 대등한 지위에서 본 계약을 체결한다.
- ② 을은 근로기준법상 근로자에 해당하지 아니하며, 이에 따라 퇴직금·연차휴가·주휴수당 등이 발생하지 아니한다.

제9조 (안전 및 사고)

- ① 을은 배송 업무 수행 중 발생하는 일체의 사고에 대하여 스스로 책임을 진다.
- ② 을은 필요한 경우 본인의 부담으로 관련 보험에 가입할 수 있다.

위 계약 내용을 충분히 이해하였으며 이에 동의합니다. ☒ 동의

2025. 8. 4. 남해인
